里当瑶族乡里当社区拉庙屯路段“3·8”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2023-05-30 14:35 来源：马山县应急管理局 【字体：大 中 小】

2023年3月8日上午8时20分许，在里当瑶族乡里当社区拉庙屯路段发生一起一辆中型自卸货车与一辆二轮摩托发生碰撞造成一人死亡一

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号日，马山县人民政府批准成立了由县应急局、县交通运输局、县公安局交管大队、县总工会以及里当瑶族乡人民政府、里当瑶族乡公安派出瑶族乡里当社区拉庙屯路段“3·8”一般道路交通事故调查小组（以下简称事故调查小组），同时邀请县检察院一名同志参与事故调查工作谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，马山县里当瑶族乡里当社区拉庙屯路段“3·8”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过。

2023年3月8日08时20分许，罗*闯驾驶桂AAL2**9号中型自却货车（装载空水罐）沿X514县道从马山县里当乡方向往金钗镇方向行驶，县里当乡里当村拉庙屯路段)时，适遇同方向前方罗*春驾驶的标记有“嘉陵”的无号牌二轮摩托车（搭载：蓝*小），由于罗*春操作不当，两车发生碰撞，桂AL2**9号中型自卸货车碾压倒地的车辆和人员，造成罗*春当场死亡，蓝*小受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况。

2023年3月8日8时20分许，事故发生后，县公安局副局长韦绍映、县公安局交管大队大队长蒙佳佳、副教导员潘育念，里当瑶族乡党乡长孔维亮等相关部门领导立即赶赴事故现场指导处置和善后工作。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况。

1.桂AL29号中型自卸货车基本情况。**桂AL2**9号中型自卸货车，车辆所有人：广西马山永安汽车运输有限公司。住址：马山县白山期至2023年9月30日止。参加北部湾财产保险股份有限公司广西分公司强险、商业险（强险单号：803014501**********58，商业险单号：803104501****取得《中华人民共和国机动车行驶证》，使用性质为货运。

经查，该车名下是广西马山永安汽车运输有限公司，但实际使用权为罗*升。罗*升与广西马山永安汽车运输有限公司签订有《车辆服罗*升一次性交给广西马山永安汽车运输有限公司管理费用壹仟元；管理期限：2022年9月5日起至2026年9月5日止。

2.二轮摩托车情况：标记有“嘉陵”的无号牌二轮摩托车，车辆实际使用人：罗*春，未参加保险。

（二）事故车辆驾驶人情况。

1.罗*闯，男，现年32岁，是2023年3月8日事故车辆桂AL2**9号中型自卸货车驾驶人，持有准驾B2d类驾驶证，住址为广西马山县里当
档案编号：452127**********。

2.罗*春，男，广西马山县里当乡龙琴村**屯人，身份证号：452127**********，无机动车驾驶证。

（三）事故道路情况。

事故现场位于X514县道31km+500m(马山县里当瑶族乡里当社区拉庙屯路段),呈南北走向，南往里当乡方向，北往金钗镇方向，坡陡，
制，路面宽度530cm，无路肩，水泥路面，完好干燥，事故路段视线良好，道路标志标线清晰。

（四）事故单位情况。

广西马山永安汽车运输有限公司（以下简称永安公司），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本30万元，注册日
代表人为严*平，持有《营业执照》（统一社会信用代码为91450124**********），营业期限为长期。经营场所为马山县白山镇金伦大道*-*
物运输服务、大型物件道路运输服务（具体项目以批准部门批准为准）；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

（五）其他有关情况。

1.驾驶人的血液乙醇（酒精）、国家管制药品检验情况。经广西金桂司法鉴定中心对桂AL2**9号中型自卸货车驾驶人罗*闯和二轮电动
进行筛查检验，二人都未检出乙醇成分；也未检出06单乙酰吗啡、吗啡、可卡因、苯甲酰爱康宁、甲基苯丙胺、苯丙胺、3，4-亚甲二氧基甲
甲二氧基苯丙胺OD)、氧胺酮成分。从送检的罗庆春血液样品中未检出06单乙酰吗啡、吗啡、可卡因、苯甲酰爱康宁、甲基苯丙胺、苯丙胺、
胺(mDm)、3，4-亚甲二氧基苯丙胺(mD)、氧胺酮成分。

2.事故车辆检验鉴定情况。经广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定：①桂AL2**9号中型自卸货车制动系效能符合技术标准。②桂AL2**9
符合技术标准。③桂AL2**9号中型自卸货车行驶系效能不符合技术标准。④挂AL2**9号中型自卸货车各部照明信号装置外观及线路完好，可
陵”的无号牌二轮摩托车制动系效能不符合技术标准。⑥标记有“嘉陵”的无号牌二轮摩托车转向系效能符合技术标准。⑦标记有“嘉陵”
和左前转向灯在事故中被撞破裂损杯，其余的照明信号装置外观完好。

三、事故造成人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况。

1.罗*春，男，64岁，标记有“嘉陵”的无号牌二轮摩托车驾驶人，住址：广西马山县里当乡龙琴村**屯**号，在事故中当场死亡。

（二）直接经济损失。

事故造成直接经济损失约47.417万元人民币。

四、事故原因

（一）直接原因。

一是罗庆春驾驶的标记有“嘉陵”的无号牌二轮摩托车（搭载：蓝美小），由于罗庆春操作不当，车辆及人员倒地后溜，导致两车发
的主要原因；二是罗启闯驾驶不符合技术标准的机动车（桂AL2**9号中型自卸货车）在道路上路行驶未与前车（罗*春驾驶的标记有“嘉陵”
持足以采取紧急制动措施的安全距离，是造成该交通事故的次要原因。

（二）间接原因。

广西马山永安汽车运输有限公司：一是未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，开展生产安全隐患排查治理不到位，未能
及时发现并消除事故车辆行驶系效能不符合技术标准。二是安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理流于形式，部分安全生产规章制度

五、对有关责任人员和单位的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）建议免于追责人员（1人）。

罗*春，未取得机动车驾驶证，未按操作规范驾驶无号牌机件不符合技未标准的机动车，对事故发生承担同等责任，鉴于在事故中死亡

（二）对有关人员及企业责任人员处理建议（2人）。

1.罗*闯，男，驾驶机件不符合技术标准的机动车（桂AL2**9号中型自卸货车）在道路上路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道
“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技术
驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定以及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一条
车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定。建议由马山县公安局交管大队依法处理。

2.严永平，男，广西马山永安汽车运输有限公司法定代表人，未按规定履行单位主要负责人安全生产工作职责，督促、检查本单位的
时发现并消除本单位未规定对从业人员进行安全生产培训和教育，事故车辆制动系不合格等生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议
予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位。

广西马山永安汽车运输有限公司落实企业主体责任不到位，对驾驶员教育不到位，致使驾驶员安全意识淡薄，违章驾驶；未及时发现
存在事故车辆机件不符合技术标准(经检验，桂AL2**9号中型自卸货车行驶系效能不符合技术标准相关规定)的情况；鉴于其所负责任与本
系，建议由属地行业主管部门依法对其进行处理。

（五）其他建议。

1.马山县交通运输管理局对广西马山永安汽车运输有限公司落实安全生产责任督促检查不力，建议马山县交通运输管理局向马山县人

2.马山县里当瑶族乡人民政府“两站两员”道路交通安全宣教育不到位，建议马山县里当瑶族乡人民政府向马山县人民政府作出书面

六、事故防范措施建议

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门监管责任，有效防范类似事故再
议：

（一）广西马山永安汽车运输有限公司要严格落实企业生产主体责任，建立、健全全安全生产责任制，进一步明确单位各岗位的责
准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，杜绝安全生产管理的漏洞和死角，自觉遵守各项安全生产规章制度和操作规程；根据单位
式，采取定期检查和不定期抽查的方式推进开展生产安全隐患排查治理，对突出的安全隐患，要狠抓落实整改，从源头上消除安全生产事故

（二）马山县交通运输管理局要督促指导货运企业建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，建立和落实安全风险分级管控和隐
及时发现消除事故隐患。强化诚信约束，对普通货运企业和从业人员违法行为建立完善联合惩戒机制，增强企业落实安全生产主体责任的内

（三）马山县公安局交管大队要加强对道路交通路面执法管控力度，进一步强化路面交通秩序管控，依法严惩一批违法违规行为，有效
全行为的震慑力度。加大缉查布控等非现场执法系统建设应用，有效查处“带病车辆上路 ”等严重交通违法行为和重点车辆，切实净化道
管控工作成效。

（四）里当瑶族乡人民政府要履行属地监管职责，乡“两站两员”要积极开展交通安全宣教活动，利用广播、板报、微信、横幅、标语
交通安全宣传教育，增强人民群众的交通安全意识，使人民群众自觉抵制各类交通违法行为，提高交通安全意识和自我防护能力。

里当瑶族乡里当社区拉庙屯路段“3·8”

一般道路交通事故调查小组　　2023年5月24日

主办：广西马山县人民政府办公室　举报邮件：nnhxxxb@163.com　中央网信办违法和不良信息举报中心

E-mail: ma053@163.com　电话: (0771)6822053　邮编: 530600　传真: (0771)6821558

桂公网安备 45012402000023号　桂ICP备2020008605号-2　政府网站标识码：4501240003